

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5350/2536

นาย ดำ ชุม ทอง กับพวก

โจทก์

นาย เอียง ชุมทอง โดยนายพิภพ ชุม
ทอง ผู้ เข้า เป็น

จำเลย

คู่ความ แทน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1629, มาตรา 1635

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 249

แม้จะไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายสำหรับ อ.แต่ อ.ได้ เรียงคำฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนโจทก์ จน เสร็จการพิจารณาของศาลชั้นต้นโดยโจทก์ยอมรับเอาผลของการดำเนินกระบวนการพิจารณานั้นตลอดมา และฝ่ายจำเลยก็ได้คัดค้านประการใดมาแต่ต้น ตามพฤติการณ์น่าเชื่อว่าโจทก์ได้ให้ อ. เป็นทนายความของโจทก์ในคดีนี้แล้วเมื่อปรากฏว่ายังไม่มีใบแต่งตั้งทนายสำหรับ อ. อยู่ในสำนวนศาลก็มีอำนาจที่จะอนุญาตให้แก้ไขจัดทำเสียให้ถูกต้องได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 แม้ศาลชั้นต้นมิได้ให้แก้ไขข้อบกพร่องก่อนพิพากษาคดี แต่โจทก์ก็ได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายแต่งตั้ง อ.เป็นทนายความในคดีพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ อันเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวการดำเนินกระบวนการพิจารณาของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่ ย.และ จ.ได้มาในระหว่างเป็นสามีภรรยากัน เมื่อ ย.ถึงแก่กรรม การสมรสย่อมสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาก็ต้องแบ่งกันฝ่ายละครึ่ง ดังนั้น จ. จึงยกที่ดินพิพาทให้จำเลยได้เฉพาะส่วนที่เป็นของ จ. เท่านั้น แต่ส่วนที่เป็นของ ย. ต้องเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอด

แก้ทาษาโดยธรรมโจทก์ทั้งห้าและจำเลยเป็นบุตรของ ย. ซึ่งเป็นเจ้ามรดกโจทก์ทั้งห้าและจำเลยจึงเป็นทาษาโดยธรรมลำดับที่ 1 จ.เป็นคู่สมรส เป็นทาษาโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1629 มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกเสมือนทาษาชั้นบุตรตามมาตรา 1635 ที่ดินพิพาทส่วนที่เป็นทรัพย์มรดกของ ย.ต้องแบ่งออกเป็น 7 ส่วนเท่า ๆ กัน เพื่อแบ่งให้แก่โจทก์ทั้งห้า จำเลยและ จ. คนละ 1 ส่วน ปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า คดีขาดอายุความนั้น ในชั้นอุทธรณ์จำเลยมิได้ยกอายุความขึ้นอ้างเป็นประเด็นให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้ ประเด็นเรื่องอายุความจึงมิใช่เป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าและจำเลยที่ 1 เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน นายยก ชุมทอง บิดาถึงแก่กรรมไปก่อนนางจ้อย ชุมทอง มารดาโจทก์ทั้งห้าและจำเลยที่ 1 ได้ครอบครองที่นา 1 แปลง ที่บ้าน 1 แปลง ที่สวน 1 แปลง ร่วมกันตลอดมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2522 นางจ้อยได้ทำพินัยกรรมยกที่นาให้แก่จำเลยที่ 1 และโจทก์ที่ 4 ที่ 5 โดยความยินยอมของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ส่วนที่บ้านและที่สวน นางจ้อยและโจทก์ทั้งห้ากับจำเลยที่ 1 คงครอบครองร่วมกันตลอดมาจนปลาย พ.ศ. 2522 จำเลยทั้งหมดได้ออกจากบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2ซึ่งเคยอาศัยอยู่ด้วยกันกับนางจ้อยไปอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นางจ้อยได้ถึงแก่กรรมเมื่อปลาย พ.ศ. 2523ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน 2529 โจทก์ทั้งห้าตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงจึงทราบว่าเป็นวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2533 จำเลยที่ 1 ได้แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงว่า ที่สวนตั้งอยู่หมู่ที่ 6ตำบลท่าแค

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 3 7/10 ตารางวา จำเลยที่ 1 ได้รับการยกให้มาจากนางจ้อยเมื่อ พ.ศ. 2516 และครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องกันตลอดมาซึ่งไม่เป็นความจริง เจ้าพนักงานที่ดินหลงเชื่อจึงได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 186881 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้แก่จำเลยที่ 1 นอกจากนั้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2522 จำเลยที่ 1 ได้แจ้งความเท็จต่อพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงว่าที่บ้านตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 64 1/10 ตารางวา จำเลยที่ 1 ได้รับการยกให้มาจากนางจ้อย เมื่อ พ.ศ. 2521 ซึ่งไม่เป็นความจริง เจ้าพนักงานที่ดินหลงเชื่อจึงได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 20381 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้แก่จำเลยที่ 1 ต่อมาในวันที่ 23 มิถุนายน 2529 จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนการให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18688 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้แก่จำเลยที่ 2 และจดทะเบียนการให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 20381 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้แก่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นบุตรของจำเลยที่ 1 และที่ 4 ทำให้โจทก์ทั้งห้าเสียเปรียบเสียหาย ด้วยเจตนาฉ้อโกงโจทก์ทั้งห้าเนื่องจากที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้โจทก์ทั้งห้ามีสิทธิที่จะได้รับมรดกและครอบครองส่วนแบ่งกันอยู่เท่า ๆ กับจำเลยที่ 1 ขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18688 และโฉนดที่ดินเลขที่ 20381 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ร่วมกับจำเลยที่ 1 คนละ 1 ส่วน ใน 6 ส่วน และการที่จำเลยที่ 1 ขอร้องออกโฉนดที่ดินทั้ง 2 โฉนดแล้วจดทะเบียนการให้ไปยังจำเลยที่ 2 หนึ่งแปลง จำเลยที่ 3 หนึ่งแปลง เป็นการไม่ชอบขอให้เพิกถอนการทำนิติกรรมการให้ที่ดินทั้ง 2 โฉนด และหรือให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ในฐานะบิดามารดาผู้ปกครองของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้เยาว์โดยการอนุญาตของศาลให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 จดทะเบียนลงในโฉนดที่ดินแต่ละแปลงให้โจทก์ทั้งห้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 1 ส่วน เท่า ๆ กันในจำนวนทั้งหมด 6 ส่วน หากจำเลยที่ 1 และที่ 4 ไม่นำโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลง ไปให้ความ

ยินยอมแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยการอนุญาตของศาล ก็ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งหมดในการที่จะจดทะเบียนลงในโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลงให้โจทก์ทั้งห้ามีสิทธิคนละ 1 ส่วน ในจำนวน 6 ส่วน

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม จำเลยที่ 2 ทายาทของจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า ที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงเป็นของนางจ้อย นางจ้อยได้ยกให้แก่จำเลยที่ 1 หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้ให้โจทก์ทั้งห้าพักอาศัยอยู่บนที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นพี่น้องกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ประกาศให้ทำการสำรวจรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พร้อมกันนางจ้อยและโจทก์ทั้งห้าได้ตกลงให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ไปขออนุญาตโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจึงได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 18688 และโฉนดที่ดินเลขที่ 20381 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง ให้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์ทั้งห้าทราบดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้าน ภายหลังจากที่ นาง จ้อย ได้ถึงแก่กรรมแล้วโจทก์ทั้งห้าก็ไม่เคยโต้แย้งหรือคัดค้านการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงของจำเลยที่ 1 คำฟ้องของโจทก์ทั้งห้าจึงขาดอายุความ และจำเลยที่ 1 ได้ครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงตลอดมา ก่อนที่นางจ้อย จะถึงแก่กรรมที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง จึงไม่เป็นมรดกของนางจ้อย โจทก์ทั้งห้าไม่มีสิทธิที่จะมาขอแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงจากจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนการให้ที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 นั้น ได้กระทำไปโดยทุจริตไม่ได้มีเจตนาฉ้อฉลแต่อย่างใด โจทก์ทั้งห้าไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมการให้ดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 มีกรรมสิทธิ์รวมอยู่ในที่ดินพิพาทโฉนดที่ดินเลขที่ 18688 และ 20381 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง คนละ 1 ใน 14 ส่วน ให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 18688 คนละ 1 ใน 14 ส่วน และให้จำเลยที่ 3 จดทะเบียนให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 20381 คนละ 1 ใน 14 ส่วน หากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ดำเนินการ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฎีกาและจำเลยที่ 1 เป็นบุตรของนายยกและนางจ้อย ชุมทองระหว่างมีชีวิตอยู่ นายยกและนางจ้อยมีที่ดินมา 1 แปลงที่ดินบ้าน 1 แปลง และที่ดินสวน 1 แปลง อยู่ที่ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายยกถึงแก่กรรมก่อนนางจ้อยหลายปีโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ หลังจากนายยกถึงแก่กรรมแล้วยังไม่ได้แบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาท วันที่ 7 พฤษภาคม 2522 นางจ้อยได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินนาให้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์ที่ 4 และที่ 5 ตามเอกสารหมาย จ.4 ทายาททุกคนยินยอม ต่อมาวันที่ 12 ธันวาคม 2523 นางจ้อยถึงแก่กรรม ปรากฏตามมรณบัตรเอกสารหมาย จ.3 สำหรับที่ดินพิพาท คือ ที่ดินบ้าน 1 แปลง และที่ดินสวน 1 แปลง เดิมเป็นที่ดินที่ไม่ได้แจ้งการครอบครอง ประมาณต้น พ.ศ. 2522 ขณะนั้นนางจ้อยยังมีชีวิตอยู่ จำเลยที่ 1 ได้ขอออกโฉนดที่ดินพิพาทใส่ชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทั้ง 2 แปลง โดยอ้างว่านางจ้อยยกให้ ดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.5 ถึง จ.8 ปัญหาแรกที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่า การ

ดำเนินกระบวนการพิจารณาของโจทก์ที่ 3 ชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ ปัญหานี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า คำฟ้องของโจทก์ทั้งห้ามีลายมือชื่อนายอำนาจ ศิลปสมศักดิ์ หนายความของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 เป็นโจทก์ แต่ไม่มีลายมือชื่อของโจทก์ที่ 3 หรือนายธีระโชค ขาวชู ซึ่งปรากฏใบแต่งตั้งนายในสำนวนว่าเป็นหนายความของโจทก์ที่ 3 จนกระทั่งเสร็จการพิจารณาของศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คำฟ้องของโจทก์ที่ 3 ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลฎีกาเห็นว่า แม้จะไม่ปรากฏใบแต่งตั้งนายสำหรับนายอำนาจแต่นายอำนาจได้เรียงคำฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนโจทก์ที่ 3 จนเสร็จการพิจารณาของศาลชั้นต้น โดยโจทก์ที่ 3 ยอมรับเอาผลของการดำเนินกระบวนการพิจารณานั้นตลอดมา และฝ่ายจำเลยก็ได้คัดค้านประการใดมาแต่ต้น ตามพฤติการณ์น่าจะเชื่อว่าโจทก์ที่ 3 ได้ให้นายอำนาจเป็นหนายความของโจทก์ที่ 3 ในคดีนี้แล้ว เมื่อปรากฏว่ายังไม่มีใบแต่งตั้งนายสำหรับนายอำนาจอยู่ในสำนวนศาลก็มีอำนาจที่จะอนุญาตให้แก้ไขจัดทำเสียให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 แม้ศาลชั้นต้นมิได้ให้แก้ไขข้อบกพร่องก่อนพิพากษาคดี แต่โจทก์ที่ 3 ก็ได้ยื่นใบแต่งตั้งนายแต่งตั้งนายอำนาจเป็นหนายความในคดีพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ อันเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว การดำเนินกระบวนการพิจารณาของโจทก์ที่ 3 จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า นางจ้อยได้ยกที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 หรือไม่ โจทก์นำสืบว่าระหว่างที่นางจ้อยยังมีชีวิตอยู่นางจ้อยไม่เคยยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 1 แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่านางจ้อยยกที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2521 ตามลำดับนั้นเป็นการแจ้งความเท็จ ทางราชการหลงเชื่อจึงได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2523 แล้วจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนให้แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2529 จำเลยนำสืบว่าเมื่อนางจ้อยยกที่ดินพิพาทให้แล้วจำเลยที่ 1 ได้เข้าครอบครองตลอดมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2522

จำเลยที่ 1 ได้ขอออกโฉนดที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน โจทก์ทั้งห้าและนางจ้อยก็ทราบดี แต่ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใดต่อมา พ.ศ. 2523 ทางราชการจึงออกโฉนดที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 ศาลฎีกาได้ตรวจดูเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 แล้ว ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ขอออกโฉนดที่ดินพิพาทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2522 และ 29 พฤษภาคม 2522 ตามลำดับ ได้รับโฉนดที่ดินเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2523 ตามเอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 เห็นว่าการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อขอออกโฉนดที่ดินนั้นได้ทำอย่างเปิดเผยและมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาคอยระวังแนวเขตเพื่อรับรองความถูกต้องด้วย ขณะนั้นนางจ้อยยังมีชีวิตอยู่แต่นางจ้อยก็ไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้าน นอกจากนี้โจทก์ที่ 4 ได้เบิกความเป็นพยานจำเลยยืนยันว่า นางจ้อยยกที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 1 โจทก์ที่ 3 บังคับให้โจทก์ที่ 4 พ้องคดีนี้พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ข้อเท็จจริงในส่วนนี้ฟังได้ว่า นางจ้อยได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 จริง แต่การยกให้มีผลเพียงใดนั้น ตามข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่นายยกและนางจ้อยได้มาในระหว่างเป็นสามีภรรยากัน เมื่อนายยกถึงแก่กรรม การสมรสย่อมสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาก็ต้องแบ่งกันฝ่ายละครึ่ง ดังนั้นนางจ้อยจึงยกที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 1 ได้เฉพาะส่วนที่เป็นของนางจ้อยเท่านั้น แต่ส่วนที่เป็นของนายยกต้องเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามกรณีในคดีนี้ โจทก์ทั้งห้าและจำเลยที่ 1 เป็นบุตรของนายยกซึ่งเป็นเจ้ามรดกโจทก์ทั้งห้าและจำเลยที่ 1 จึงเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 นางจ้อยเป็นคู่สมรสเป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกเสมือนทายาทชั้นบุตร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1635 ที่ดินพิพาทส่วนที่เป็นทรัพย์สินมรดกของนายยกต้องแบ่งออกเป็น 7 ส่วนเท่า ๆ กัน เพื่อแบ่งให้แก่โจทก์ทั้งห้า จำเลยที่ 1 และนางจ้อย คนละ 1 ส่วนสรุปแล้วโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 มีสิทธิเป็นเจ้าของในที่ดินพิพาทร่วมอยู่ด้วยคนละ 1 ส่วน ใน 14 ส่วน

ส่วนปัญหาที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่า คดีขาดอายุความนั้นเห็นว่า ในชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มิได้ยกอายุความขึ้นอ้างเป็นประเด็นให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยไว้ ประเด็นเรื่องอายุความจึงมิใช่เป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว ในชั้นอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ